第二十七條　監督機關核撥經理平台之經費，應依法定預算程序辦理，並受審計監督。 監督機關核撥之經費逾經理平台當年度預算收入來源百分之五十者，應由本市議會審議。	經費核撥與議會及審計之監督。
第二十八條　經理平台因業務有使用市有財產之必要時，監督機關得採認養、捐贈、出租或無償提供使用等方式為之。 經理平台設立後，因業務需要，得價購市有不動產。土地之價款，以當期公告土地現值為準。地上建築改良物之價款，以本府財政稅務局提供之當年期評定現值為準；無該當年期評定現值者，依市有財產管理機關估價結果為準。 經理平台以監督機關核撥經費指定用途所購置之財產，為市有財產。 除第一項監督機關以認養、出租、無償提供使用及前項購置之市有財產以外，由經理平台取得之財產為自有財產。 第一項無償提供使用及第三項之市有財產，應登記經理平台為管理人，所生之收益，列為經理平台之收入；其管理、使用、收益等	市有與自有財產之定義、市有財產之管理、使用及收益等規定。

相關事項之辦法，由主管機關另定之。 經理平台依本自治條例取得使用之市有財產，不受本市市有財產管理法令之限制。 市有財產用途廢止時，應移交該市有財產管理機關接管。 經理平台接受捐贈之市有財產不需使用時，應歸還原捐贈機關，不得任意處分。	
第二十九條　經理平台之相關資訊，應依政府資訊公開法相關規定公開之；其年度財務報表、年度營運資訊及年度績效評鑑報告，應主動公開。 前項年度績效評鑑報告，應經主管機關轉監督機關提交分析報告，送臺南市議會備查，並依本市議會要求，由主管機關首長率同經理平台之董事長、執行長或相關主管至議會報告營運狀況及備詢。	資訊公開及績效評鑑報告送議會備查之規定。
第 三十 條　經理平台所舉借之債務，以具自償性質者為限，並應先送主管機關轉監督機關核定。預算執行結果，如有不能自償之虞時，經理平台應即檢討提出改善措施，報請主管機關轉監督機	為避免經理平台隨意舉債而無力償還，衍生由本府概括承受之情形，同時為免未來計算整體政府債務有所爭議，明定其舉借之債務以具自償性質者為限。預算執行結果，如有不能自償之虞時，應即檢討提出改善措施。

關核定。	
第三十一條　經理平台之採購作業應遵循公開及公正之原則，除符合我國締結之條約、協定或政府採購法第四條所定情形外，不適用政府採購法之規定；其採購作業規章，經董事會決議後，應報請主管機關轉監督機關核定。 前項應依政府採購法第四條第一項規定辦理之採購，於其他法律另有規定者，從其規定。	經理平台辦理採購之規定。
第　五　章　　附則	章名。
第三十二條　對於經理平台之行政處分不服者，得依訴願法之規定，向監督機關提起訴願。	對經理平台行政處分不服之救濟。
第三十三條　經理平台因情事變更或績效不彰，致未能達到設置目的時，由主管機關提請監督機關同意後解散之。 經理平台依前項規定解散時，應終止其與人員間之契約；其賸餘財產繳庫；其相關債務由監督機關概括承受。	經理平台解散之要件及程序。
第三十四條　本自治條例施行日期，由監督機關定之。	施行日期。

臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例草案

第 一 章 總則

第 一 條 為有效整合公私部門資源與專業，總體策劃、行銷及營運本市歷史文化場域，以活化文化資產價值並促進永續發展，設臺南市歷史文化場域經理平台（以下簡稱經理平台），並為規範經理平台之設立、組織、運作、監督及解散等事項，特制定本自治條例。

第 二 條 本自治條例之主管機關為本府文化局。

第 三 條 經理平台為行政法人；其監督機關為本府。

第 四 條 本自治條例所稱歷史文化場域，指下列範圍：

一、歷史老屋：指經主管機關依臺南市歷史街區振興自治條例認定之建築物。

二、歷史文化景點：指具有歷史、文化價值，可供遊覽、參觀之場域。

三、有形文化資產：包含文化資產保存法所定古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟及文化景觀等。

第 五 條 經理平台之業務範圍如下：

一、歷史文化場域之修繕、營運及管理。

二、本市歷史文化場域總體策略、教育推廣與人才培育、公共服務、資源整合、公共行銷及智慧財產之規劃及執行。

三、國際歷史文化場域經營之合作及交流。

四、其他與經理平台設立目的相關之事項。

第 六 條 經理平台之經費來源如下：

一、政府預算核撥及捐（補）助。

二、國內外公私立機構、團體及個人捐贈。

三、受託研究及經營管理之收入。

四、營運及產品之收入。

五、其他收入。

前項第一款之政府預算核撥及捐（補）助，包括下列經費：

一、人事費。

二、年度計畫費。

三、行銷推廣費。

四、建築物與固定設備之重要設施維修及購置費。

五、其他營運管理計畫所需經費。

第一項第二款之捐贈，視同對政府之捐贈。

經理平台之自籌收入，得以專屬帳戶自行規劃管理。但其相關計畫應編列於年度計畫及年度預算。

第　七　條　　經理平台應訂定組織章程、人事管理、會計制度、收支管理、內部控制、誠信經營規範、稽核作業及其他規章，提經董事會通過後，報請主管機關轉監督機關備查。

經理平台就其執行之公共事務，在不牴觸有關法律、法規命令、本市自治條例或自治規則之範圍內，得訂定規章，並提經董事會通過後，報請主管機關轉監督機關備查。

第　二　章　　組織及人事

第　八　條　　經理平台設董事會，置董事七人至十一人，由主管機關提請監督機關就下列人員聘（派）兼之；解聘（派）時，亦同：

一、監督機關代表一人至三人。

二、歷史、文化、建築或法律領域專家學者。

三、民間企業經營或管理實務工作者。

前項董事應具備之資格如下：

一、監督機關代表：本府秘書長及本府文化局、都市發展局、工務局、交通局、消防局、財政稅務局、主計處、政風處、法制處所屬簡任職等以上人員。

二、歷史、文化、建築或法律領域專家學者：現任教育部審定合格之國內、外大專校院講師以上職務，講授與歷史、文化、建築或法律相關領域學科二年以上者；或具歷史、文化、建築或法律相關領域之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之業界專家。

三、民間企業經營或管理實務工作者：具企業經營或管理相關領域之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗者。

第一項董事任一性別比例不得低於董事總數三分之一。

第　九　條　　經理平台設監事會，置監事三人至五人，由主管機關提請監督機關就下列人員聘（派）兼之；解聘（派）時，亦同：

一、監督機關代表。

二、具會計、審計、稽核、法律或管理等相關知識或技術之專家學者或實務工作者。

前項第二款之監事應具備下列資格之一：

一、現任教育部審定合格之國內、外大專校院講師以上職務，講授會計、審計、稽核、法律或管理相關領域學科二年以

上者。

二、具會計、審計、稽核、法律或管理相關領域之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗者。

監事應互選一人為常務監事。

第一項監事任一性別比例不得低於監事總數三分之一。

第 十 條　董事及監事任期為三年，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，由監督機關補聘（派）至原任期屆滿之日止。但代表監督機關出任者，依其職務任免改聘(派)。

第 十一 條　有下列情事之一者，不得聘（派）任為董事或監事：

一、受監護宣告或輔助宣告尚未撤銷。

二、受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告。

三、受破產宣告，或依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序，尚未復權。

四、褫奪公權尚未復權。

董事或監事有前項情形之一或無故連續未出席會議達三次者，應予解聘（派）。

董事或監事有下列各款情事之一者，得予解聘（派）：

一、行為不檢或品行不端，有影響監督機關、主管機關或經理平台形象之虞。

二、工作執行不力或怠忽職責，致當屆之經理平台年度績效評鑑連續二年未達監督機關所定標準。

三、就主管事件，接受關說或請託，或利用職務關係，接受招待或餽贈，致損害公益或經理平台利益。

四、非因職務之需要，動用經理平台財產。

五、違反第十七條規定。

六、涉有其他不適任董事或監事之行為或情事。

監督機關依前項規定解聘（派）董事或監事前，應給予陳述意見之機會。

董事與監事之遴聘（派）、解聘（派）及補聘（派）之方式及其他相關事項之辦法，由主管機關另定之。

第 十二 條　經理平台置董事長一人，由主管機關提請監督機關就董事中聘（派）任之；解聘（派）時，亦同。

董事長對內綜理經理平台一切事務，對外代表經理平台；其因故暫時不能執行職務時，由監督機關指定其他董事一人代理。

董事長初任年齡不得逾六十五歲；任期屆滿前年滿七十歲者，主管機關應即依第一項規定提請監督機關更換。但有特殊考量，經監督機關核准者，不在此限。

第 十三 條　董事會之職權如下：

一、發展目標及其計畫之審議。

二、本平台經費之籌募及政府補助預算之分配。

三、年度營運方針及其計畫之審議。

四、年度預算、決算及績效目標之審議。

五、規章之審議。

六、自有不動產處分或其設定負擔之審議。

七、本自治條例所定應經董事會決議事項之審議。

八、執行長之任免及指揮監督。

九、其他重大事項之審議。

第 十四 條　董事會每三個月至六個月開會一次；必要時，得召開臨時會議，均由董事長召集，並擔任主席。

董事會應有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意，始得作成決議。但前條第一款至第八款之決議，應有董事總數過半數之同意。

第 十五 條　監事會之職權如下：

一、年度營運決算之審核。

二、營運、財務狀況之監督。

三、基金、財務帳冊、文件及財產資料之稽核。

四、其他重大事項之審核或稽核。

各監事獨立行使職權。常務監事應代表全體監事列席董事會議。

第 十六 條　董事、監事與常務監事應親自出席會議及參與表決，不得代理。但常務監事因故未能出席董事會議時，得委託其他監事代理出席。

第 十七 條　董事與監事相互間，不得有配偶及三親等以內血親或姻親之關係。

董事、監事、執行長及其關係人之利益迴避事項，依公職人員利益衝突迴避法之規定辦理。

違反前二項規定致經理平台受有損害者，經理平台應向其請求損害賠償。

第 十八 條　經理平台董事長、董事及監事屬兼任者，均為無給職。

第 十九 條　經理平台置執行長一人，由董事長提請董事會通過後聘任之；

解聘時，亦同。執行長聘期為三年，期滿得續聘之。

執行長應依董事會決議、經理平台相關規章與董事長之授權，執行業務及督導所屬人員，並受董事會之指揮監督。

第十一條第一項至第四項、第十二條第三項與第十七條所定有關董事及董事長之規定，於執行長準用之。

第 二十 條　經理平台依其所定人事管理規章進用之人員，不具公務人員身分，其權利義務應於勞動契約中明定。

董事長與執行長不得進用其配偶及三親等以內血親或姻親，擔任經理平台職務。

董事與監事之配偶及其三親等以內血親或姻親，不得擔任經理平台總務、會計及人事相關職務。

第　三　章　業務及監督

第二十一條　監督機關對經理平台之監督權限如下：

一、發展目標及計畫之核定。

二、規章、年度營運計畫與預算、年度執行成果及決算報告書之核定或備查。

三、財產及財務狀況之檢查。

四、營運績效之評鑑。

五、董事與監事之聘（派）任及解聘（派）任。

六、董事及監事於執行業務違反法令時，得為必要之處分。

七、經理平台有違反法律、法規命令、本市自治條例或自治規則時，予以撤銷、變更、廢止、限期改善、停止執行或其他處分。

八、自有不動產處分或其設定負擔之核可。

九、其他依法律及自治條例所為之監督。

第二十二條　監督機關應邀集有關機關代表、學者專家與實務工作者，辦理經理平台之績效評鑑。

前項學者專家及實務工作者人數合計不得少於總人數三分之二，且任一性別人數比例不得少於總人數三分之一。

前二項績效評鑑之人員組成、方式、程序、基準及其他相關事項之辦法，由主管機關另定之。

第二十三條　經理平台應擬訂發展目標及計畫，報請主管機關轉監督機關核定。

經理平台應訂定年度營運計畫及預算，提經董事會通過後，報

請主管機關轉監督機關備查。

第二十四條　經理平台應於會計年度終了後三個月內，將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董事會審議，並經監事會通過後，報請主管機關轉監督機關備查，並送審計機關。

前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。

第　四　章　　會計及財務

第二十五條　經理平台之會計年度應與政府會計年度一致，並依行政法人會計制度設置準則訂定會計制度。

經理平台財務報表應委請會計師查核簽證。

第二十六條　經理平台設置年度之監督機關核撥經費，得由監督機關在原預算範圍內調整因應，不受預算法第六十二條及第六十三條規定之限制。

第二十七條　監督機關核撥經理平台之經費，應依法定預算程序辦理，並受審計監督。

監督機關核撥之經費逾經理平台當年度預算收入來源百分之五十者，應由本市議會審議。

第二十八條　經理平台因業務有使用市有財產之必要時，監督機關得採認養、捐贈、出租或無償提供使用等方式為之。

經理平台設立後，因業務需要，得價購市有不動產。土地之價款，以當期公告土地現值為準。地上建築改良物之價款，以本府財政稅務局提供之當年期評定現值為準；無該當年期評定現值者，依市有財產管理機關估價結果為準。

經理平台以監督機關核撥經費指定用途所購置之財產，為市有財產。

除第一項監督機關以認養、出租、無償提供使用及前項購置之市有財產以外，由經理平台取得之財產為自有財產。

第一項無償提供使用及第三項之市有財產，應登記經理平台為管理人，所生之收益，列為經理平台之收入；其管理、使用、收益等相關事項之辦法，由主管機關另定之。

經理平台依本自治條例取得使用之市有財產，不受本市市有財產管理法令之限制。

市有財產用途廢止時，應移交該市有財產管理機關接管。

經理平台接受捐贈之市有財產不需使用時，應歸還原捐贈機

關，不得任意處分。

第二十九條　經理平台之相關資訊，應依政府資訊公開法相關規定公開之；其年度財務報表、年度營運資訊及年度績效評鑑報告，應主動公開。

前項年度績效評鑑報告，應經主管機關轉監督機關提交分析報告，送臺南市議會備查，並依本市議會要求，由主管機關首長率同經理平台之董事長、執行長或相關主管至議會報告營運狀況及備詢。

第 三十 條　經理平台所舉借之債務，以具自償性質者為限，並應先送主管機關轉監督機關核定。預算執行結果，如有不能自償之虞時，經理平台應即檢討提出改善措施，報請主管機關轉監督機關核定。

第三十一條　經理平台之採購作業應遵循公開及公正之原則，除符合我國締結之條約、協定或政府採購法第四條所定情形外，不適用政府採購法之規定；其採購作業規章，經董事會決議後，應報請主管機關轉監督機關核定。

前項應依政府採購法第四條第一項規定辦理之採購，於其他法律另有規定者，從其規定。

第　五　章　　附則

第三十二條　對於經理平台之行政處分不服者，得依訴願法之規定，向監督機關提起訴願。

第三十三條　經理平台因情事變更或績效不彰，致未能達到設置目的時，由主管機關提請監督機關同意後解散之。

經理平台依前項規定解散時，應終止其與人員間之契約；其賸餘財產繳庫；其相關債務由監督機關概括承受。

第三十四條　本自治條例施行日期，由監督機關定之。